憲法主題整理：言論自由、宗教自由與學術自由

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：言論自由、出版自由、秘密通訊自由、宗教自由、講學自由、大學自治、思想自由、商業言論、廣告事前審查
> 題數：11 題

壹、言論自由與出版自由

一、言論與出版自由之保障範圍（110年第5題）

依司法院大法官解釋意旨，有關憲法保障之言論及出版自由，下列敘述何者錯誤？

(A) 性言論之表現與性資訊之流通，不問是否出於營利之目的，均受憲法言論及出版自由之保障
(B) 為維持性道德感情與社會風化，釋憲者就立法者關於社會多數共通價值所為之判斷，原則上應予尊重
(C) 刑法第235條所稱猥褻之資訊、物品，因「猥褻」屬不確定法律概念，違反法律明確性原則
(D) 憲法對言論及出版自由之保障尚非絕對，法律非不得依其性質而為必要之限制

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	釋字第617號明確指出，性言論之表現與性資訊之流通，**不問是否出於營利目的**，均受言論及出版自由之保障。
(B)	☑ 正確	釋字第617號認為，維持性道德感情與社會風化屬**合憲之立法目的**，釋憲者對立法者基於社會通念所為之判斷，原則上應予尊重。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第617號認為，「猥褻」雖為不確定法律概念，但**依社會通念及一般人之理解，尚可得**

		知其規範意涵，並不違反法律明確性原則。
(D)	☑ 正確	言論及出版自由並非絕對保障，國家得依憲法§23以法律為**必要之限制**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第617號（猥褻言論）：
>
> - 性言論受言論自由保障，不因營利目的而有不同
> - 「猥褻」之不確定法律概念尚符合法律明確性
> - **猥褻言論之二分法**：硬蕊（hard-core）不受保障；軟蕊（soft-core）受保障但得限制

二、商業言論之審查（110年第12題）

依司法院大法官有關言論自由之解釋意旨，下列敘述何者正確？

(A) 商業言論之事前審查當然違憲
(B) 猥褻性言論不在言論自由的保障範圍內
(C) 法律規定，具醫療性之藥物，於刊播廣告前申請主管機關核准，尚屬合憲
(D) 言論自由之保護範疇及限制準則，不因言論之性質而有不同

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✖ 錯誤	**商業言論之事前審查並非當然違憲**。釋字第744號指出，對商業言論之事前審查須符合比例原則，但不同於一般政治言論之嚴格禁止事前審查。
(B)	✖ 錯誤	依釋字第617號，猥褻性言論**仍在言論自由之保障範圍內**，只是受到較多之限制。

(C)	☑ 正確（本題答案）	釋字第744號認為，藥物廣告涉及**國民健康**之重大公共利益，要求於刊播前經主管機關核准（事前審查），在性質上屬合理限制，**尚屬合憲**。
(D)	✗ 錯誤	言論自由之保護程度**因言論性質而異**。政治言論享有最高保障，商業言論之保護程度較低，釋憲實務已多次確認此分層保障體系。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **言論自由之分層保障**：
>
> 1. **政治言論**：最高度保障，事前審查原則上違憲
> 2. **學術言論**：高度保障
> 3. **藝術言論**：高度保障
> 4. **商業言論**：較低度保障，事前審查非當然違憲（釋字第744號）
>
> - 藥物廣告之事前審核：基於國民健康之重大公益，尚屬合憲

三、回復名譽與思想自由（112年第6題）

有關於妨害名譽之行為，民法第195條第1項規定得請求回復名譽之適當處分，惟該適當處分並不包含判決命加害人公開道歉，倘加害人為自然人，係因為將不法侵害其憲法所保障之基本權利，下列何者並不包含在內？

(A) 言論自由
(B) 財產權
(C) 思想自由
(D) 人性尊嚴

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明

(A)	❌（有涉及）	強制命加害人公開道歉，涉及強迫其為**特定內容之言論表達**，侵害其言論自由（不表意自由）。
(B)	☑ 正確（本題答案）	強制公開道歉**與財產權無涉**，不涉及財產之取得、使用或處分。
(C)	❌（有涉及）	強制道歉涉及要求加害人表達其**內心不一定認同之想法**，侵害其思想自由（內在精神活動之自由）。
(D)	❌（有涉及）	強制道歉涉及貶損加害人之**人格尊嚴**，使其被迫表達違反內心真意之言論，侵害人性尊嚴。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 憲法法庭111年憲判字第2號：
>
> - 法院判決命加害人**公開道歉**，侵害其**言論自由**（不表意自由）、**思想自由**及**人性尊嚴**
> - 回復名譽之適當處分，可採**刊登判決書主文**等方式替代
> - **不涉及財產權**

四、商業言論之管制（108年第5題）

依司法院大法官解釋，有關商業言論之管制，下列敘述何者錯誤？

(A) 菸品容器上應以中文標示所含尼古丁及焦油含量，乃菸品財產權所具有之社會義務
(B) 商品標示為提供商品客觀資訊之方式，應受言論自由之保障，惟為一般公益目的，仍得立法採取合理而適當之限制
(C) 化妝品廣告之事前審查乃對言論自由之重大干預，原則上應為違憲
(D) 商業言論所提供之訊息，內容非虛偽不實或不致產生誤導作用，以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，應受言論自由之保障

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	釋字第577號認為，菸品容器上標示所含尼古丁及焦油含量，係菸品**財產權所具有之社會義務**，而非對言論自由之限制。
(B)	✖ 錯誤（本題答案）	釋字第577號指出，商品標示雖屬商業言論之一種，但強制標示義務之性質為財產權之**社會義務**。選項誤將商品標示定性為單純之言論自由問題，且稱「為**一般**公益目的」即得限制，未正確反映其作為社會義務之本質。
(C)	☑ 正確	釋字第744號認為，化妝品廣告之事前審查乃對言論自由之**重大干預**，因化妝品非如藥物般涉及國民健康之重大公益，原則上**應為違憲**。
(D)	☑ 正確	釋字第414號認為，商業言論內容**非虛偽不實**且不致誤導，以合法交易為目的者，應受**言論自由之保障**。

[!NOTE]
重點整理
商品標示 vs. 商業廣告之區分：

- **商品標示**（如菸品尼古丁含量）：性質為財產權之**社會義務**（釋字第577號）
- **商業廣告**：屬言論自由保障範圍，但保護程度較低
- 事前審查：藥物廣告合憲（釋字第744號）；化妝品廣告違憲（釋字第744號）

五、化妝品廣告事前審查（109年第4題）

依司法院大法官解釋，下列敘述何者正確？

(A) 藥事法規定藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前申請主管機關核准，當然有違憲法保障財產權意旨
(B) 藥物廣告屬言論自由，與財產權無涉
(C) 化妝品衛生管理條例規定，廠商登載或宣播化妝品廣告時，應於事前申請主管機關核准，有違憲法保障言論自由之意旨
(D) 化妝品廣告屬財產權保障之範疇，不受憲法言論自由保障

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	釋字第744號認為，藥物廣告之事前審查涉及**國民健康**之重大公益，尚屬合憲，**非當然違憲**。且藥物廣告事前審核主要涉及言論自由而非財產權。
(B)	✗ 錯誤	藥物廣告雖主要屬**言論自由**之保障範圍，但亦可能涉及營業自由（財產權之一環），**非與財產權完全無涉**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	釋字第744號明確認為，化妝品廣告之事前審查，因化妝品**非如藥物般涉及國民健康之重大公益**，對言論自由之限制過當，**有違憲法保障言論自由之意旨**。
(D)	✗ 錯誤	化妝品廣告主要屬**言論自由**（商業言論）之保障範圍，**並非僅屬財產權**之範疇。廣告之表達具有言論性質。

[!NOTE]
重點整理
釋字第744號（廣告事前審查）：

- **藥物廣告**事前審查：涉及國民健康重大公益 → **合憲**
- **化妝品廣告**事前審查：非重大公益，限制過當 → **違憲**
- 廣告之性質：主要屬**言論自由**，亦可能涉及營業自由
- 區分關鍵：處理之商品是否涉及**國民健康重大公益**

貳、秘密通訊自由

一、秘密通訊自由之限制（110年第6題）

依司法院大法官解釋意旨，關於秘密通訊自由之限制，下列敘述何者錯誤？

(A) 秘密通訊自由乃憲法保障隱私權之具體態樣之一
(B) 其法律限制要件應具體、明確，不得逾越必要之範圍
(C) 警察機關偵查犯罪而需要監察人民秘密通訊時，原則上應聲請法院核發通訊監察書
(D) 通訊監察未限制人身自由，尚非刑事訴訟上之強制處分

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	秘密通訊自由為憲法第12條所保障，亦屬**隱私權保障之具體態樣**（釋字第631號）。
(B)	☑ 正確	對秘密通訊自由之限制，須以**法律明確規定**，且不得逾越**必要之範圍**（比例原則）。
(C)	☑ 正確	釋字第631號指出，通訊監察涉及秘密通訊自由之重大干預，原則上應由**法院核發通訊監察書**（法官保留）。

(D)	❌ 錯誤（本題答案）	通訊監察雖未直接限制人身自由，但**屬刑事訴訟上之強制處分**。釋字第631號明確認為通訊監察屬強制處分，應適用**令狀原則**（法官保留）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第631號（通訊監察）：
>
> - 秘密通訊自由：憲法§12 + 隱私權之具體態樣
> - 通訊監察為**刑事訴訟上之強制處分**（雖未限制人身自由）
> - 須經**法院核發通訊監察書**（令狀原則）
> - 例外：緊急情況得先監察再補發

參、宗教自由

一、宗教自由之保障範圍（114年第5題）

下列何者非屬釋憲實務對於宗教自由保障之意旨？

(A) 宗教結社屬宗教自由之絕對保障
(B) 國家考試不得基於人民之特定信仰給與加分優待
(C) 國家不得基於人民之特定信仰為理由予以不利益
(D) 不許人民以宗教理由免除服兵役義務

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	宗教結社屬**外在宗教行為**，非純粹內在信仰，故**不屬於絕對保障**之範疇。宗教自由之絕對保障僅限於**內在信仰自由**（信仰、不信仰、改變信仰），宗教結社、傳教等外在行為得依

		法限制。
(B)	☑ 正確	國家對各宗教應保持**中立**，不得基於特定信仰給予加分優待，否則違反宗教中立及平等原則。
(C)	☑ 正確	國家不得因人民之宗教信仰而為歧視或不利益待遇，此為**宗教平等**之要求。
(D)	☑ 正確	釋字第490號認為，宗教信仰**不得作為免除服兵役義務之理由**，但得提供替代役之選擇。

[!NOTE]
重點整理
宗教自由之三層次：

1. **內在信仰自由**：絕對保障（信或不信、改變信仰）
2. **宗教行為自由**：相對保障（傳教、禮拜、宗教結社等，得依法限制）
3. **宗教結社自由**：相對保障（得依法限制其組織與活動）

- 國家應維持**宗教中立**原則

二、宗教課稅與中立原則（111年第6題）

宗教社團甲為籌措宗教活動之經費而銷售開運商品，依現行稅法仍必須被課徵營利事業所得稅。下列敘述何者錯誤？

(A) 此一課稅處分並未限制人民內在信仰之自由
(B) 此一課稅處分並未限制人民宗教行為之自由
(C) 此一課稅處分違反國家對於各宗教應維持中立之原則
(D) 此一課稅處分不違反平等原則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明

(A)	☑ 正確	課稅處分針對的是**營利行為**，不涉及人民內在信仰之自由。信仰自由屬絕對保障，課稅不影響其信什麼。
(B)	☑ 正確	課徵營業稅不妨礙宗教團體從事宗教活動，**不限制宗教行為自由**。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	對宗教團體之營利行為課稅，正是**宗教中立原則之體現**，而非違反。國家對各宗教團體與一般營利事業**一視同仁**課稅，不因宗教性質而給予特別豁免或不利。
(D)	☑ 正確	對宗教團體之營利行為課稅，與其他營利事業一致，**不違反平等原則**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **宗教中立原則**：國家不偏袒亦不歧視任何宗教
> - 對宗教團體之營利行為課稅 = 中立原則之體現（一視同仁）
> - 若因宗教性質而免稅，反而**違反**宗教中立原則

肆、學術自由與大學自治

一、大學自治之範圍與界限（114年第6題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於大學自治之敘述，下列何者錯誤？

(A) 為避免學術自由受國家不當干預，立法機關僅得在合理之範圍內對大學事務加以規範
(B) 大學為確保學位之授予具備一定之水準，得於合理及必要之範圍內，訂定有關取得學位之資格條件
(C) 審理大學學生提起行政爭訟事件，應本於維護大學自治之原則，對大學之專業判斷予以適度之尊重

(D) 大學法明定大學應設教務處、學生事務處、總務處之內部組織，限制大學之自主組織權而與保障大學自治之意旨相牴觸

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	學術自由受制度性保障，國家立法對大學事務之規範**僅得在合理範圍內**為之（釋字第380號）。
(B)	☑ 正確	大學為確保學位水準，得自行訂定畢業條件或學位取得之資格要件，屬大學自治之範疇（釋字第563號）。
(C)	☑ 正確	法院審理大學行政爭訟時，應**適度尊重大學之專業判斷**，僅審查其是否違法或有裁量瑕疵。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	大學法要求設置教務處等**基本行政組織**，係為確保大學之正常運作，屬**合理之組織規範**，並未過度限制大學自主組織權，與大學自治之意旨**不相牴觸**。（參考釋字第450號）。

[!NOTE]
重點整理
大學自治之範疇（釋字第380、450、563號）：

1. **教學自由**：課程設計、教學方法
2. **研究自由**：研究方向、方法
3. **學習自由**：學生之學習權
4. **內部組織自主權**：但法律為基本組織之規定尚屬合理
5. **學生事務管理**：畢業條件、獎懲規定

二、講學自由與學生權利（112年第5題）

關於講學自由或大學生權利，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 憲法關於講學自由之規定，其目的包括保障學術自由
(B) 講學自由，就大學教育而言，包含研究自由、教學自由及學習自由
(C) 大學依法訂定章則，對品行重大偏差之學生，予以退學處分，屬大學自治之範疇
(D) 大學生所受大學之處分或措施，限於退學或類此之處分，始得提起行政爭訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法第11條保障講學自由，其目的在於保障**學術自由**，使學術研究與教學不受國家不當干預。
(B)	☑ 正確	講學自由就大學教育而言，涵蓋**研究自由**、**教學自由**及**學習自由**三者（釋字第380號）。
(C)	☑ 正確	大學依法訂定章則，對品行重大偏差之學生予以退學處分，屬**大學自治**之範疇（釋字第382號）。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	釋字第684號已**擴大**大學生得提起行政爭訟之範圍，**不再限於退學或類此之處分**。大學對學生所為之公權力措施，侵害其受教育權或其他基本權利者，即得提起行政爭訟。

[!NOTE]
重點整理
大學生行政爭訟之演變：

- **釋字第382號**（舊制）：僅退學或類此之處分始得提起行政爭訟
- **釋字第684號**（新制）：大學對學生之公權力措施**侵害其基本權利者**，均得提起行政爭訟，不再以退學為限
- 學生之受教育權、人格權等均受保障

三、大學自治之界限（109年第5題）

依司法院大法官解釋，下列何者非屬大學自治之限制？

(A) 法律規定大學教師升等資格之評審程序
(B) 教育部邀請大學法律院系討論增設選修課程之需要
(C) 法律規定大學設置學生護理課程之相關組織事項
(D) 主管機關依法核定國立警察大學擬訂之招生簡章

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌（屬限制）	法律規定大學教師升等資格之評審程序，涉及大學內部人事事務之規範，屬於對大學自治之**限制**。
(B)	☑ 正確（本題答案）	教育部「邀請」大學法律院系「討論」增設選修課程，僅為**提供建議與討論平台**，並未強制大學必須接受，**非屬對大學自治之限制**。大學仍保有是否採納之自主決定權。
(C)	❌（屬限制）	法律規定大學設置學生護理課程之相關組織，係對大學**內部組織自主權**之限制（參考釋字第450號）。

(D)	❌（屬限制）	主管機關依法核定招生簡章，涉及大學之**招生自主權**，屬於對大學自治之限制。

[!NOTE]
重點整理
大學自治之限制 vs. 非限制：

- **屬限制**：法律強制規定評審程序、組織設置、核定招生簡章等
- **非限制**：僅「邀請討論」、提供建議，未強制大學接受
- 判斷標準：是否具有**法律上之拘束力**，而非僅以行動形式判斷

資料來源： 108–114 年司律一試憲法考古題
最後更新： 2026-06-19